26.02.2025

Проект для общественного обсуждения

Органический закон Республики Беларусь о национальном совете правосудия Республики Беларусь

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3
ГЛАВА 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..... 5
ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....16
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....19
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА И НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕЙ НА ДОЛЖНОСТИ.....21
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СУДЕЙ, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ..... 22
ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ..... 23
ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОЦЕНКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ..... 24
ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ВЫСОКИХ НОРМ СУДЕБНОЙ ЭТИКИ.....26
ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОГЛАСИЯ НА ЗАДЕРЖАНИЕ ИЛИ АРЕСТ СУДЬИ.....30
ГЛАВА 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ..... 31
ГЛАВА 12. ПРОДВИЖЕНИЕ СУДЬИ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ СУДЕБНУЮ ИНСТАНЦИЮ, ПЕРЕВОД СУДЬИ В СУДЕБНУЮ ИНСТАНЦИЮ ТОГО ЖЕ УРОВНЯ ИЛИ В НИЖЕСТОЯЩУЮ ИНСТАНЦИЮ.....31
ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....32

Проект[1] 26.02.2025

Органический закон Республики Беларусь о национальном совете правосудия Республики Беларусь

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь - гарант независимости судебной власти

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь отвечает за формирование высокопрофессионального судейского корпуса и обеспечение независимости судов и отдельных судей.

2. Национальный совет правосудия Республики Беларусь является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в Государственном бюджете Республики Беларусь.

Статья 2. Правовая основа деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Статус, полномочия, принципы организации и порядок деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Органическим Законом и Органическим Законом Республики Беларусь "О судоустройстве и статусе судей".

2. Национальный совет правосудия Республики Беларусь утверждает регламент Национального совета правосудия Республики Беларусь, положения которого регулируют процедурные вопросы осуществления его полномочий, не урегулированные настоящим Органическим Законом.

Статья 3. Принципы деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь

Основными принципами деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь являются:

автономность и независимость от органов законодательной и исполнительной власти, иных органов судебной власти;

[1] Проект Органического Закона «О Национальном совете правосудия Республики Беларусь» разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь Общественной конституционной комиссии https://kanstytucyja.online/index.php/text/ru

приоритетное значение представительства судей при формировании и осуществлении полномочий Национального совета правосудия;

политическая нейтральность в деятельности, беспартийность членов Национального совета правосудия;

финансовая независимость, основывающаяся на собственном бюджете, гарантирующим достаточное финансирование основных видов деятельности Национальный совет правосудия Республики Беларусь;

обязательность решений Национального совета правосудия и возможность их обжалования в судебном порядке;

прозрачность в деятельности.

Статья 4. Компетенция Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь:

1.1. осуществляет назначение судьи на должность;

1.2. принимает решение о нарушении судьей требований по несовместимости;

1.3. обеспечивает осуществление дисциплинарного производства в отношении судьи;

1.4. рассматривает жалобы на решение соответствующих органов о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи;

1.5. принимает решение об освобождении от должности судьи;

1.6. принимает решение о приостановлении полномочий судьи;

1.7. дает согласие на задержание или арест судьи;

1.8. принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей;

1.9. принимает решение о переводе судьи из одного суда в другой, решение о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации;

1.10. осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Органическим Законом и Органическим Законом Республики Беларусь "О судоустройстве и статусе судей".

Статья 5. Взаимоотношения с другими органами власти

1. Во взаимоотношениях с органами публичной власти Национальный совет правосудия Республики Беларусь независим и подчиняется в своей деятельности

только Конституции и законам.

2. Национальный совет правосудия Республики Беларусь может обратиться к Сойму, Президенту Республики Беларусь и Правительству по любому вопросу, касающемуся его компетенции, в соответствии с законом.

3. Национальный совет правосудия Республики Беларусь взаимодействует с аналогичными органами из других стран по вопросам, входящим в его компетенцию.

Статья 6. Доклад Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь ежегодно, до 1 февраля, составляет доклад о своей деятельности за предыдущий год.

2. Доклад обнародуется и подлежит обсуждению на Совете судей.

3. Копии доклада направляются Президенту Республики Беларусь и Сойму в порядке информирования.

Статья 7. Печать и местонахождение

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь имеет свою печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим наименованием.

2. Местонахождением Национального совета правосудия Республики Беларусь является город Минск.

ГЛАВА 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 8. Состав

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь состоит из 12 членов.

2. Кандидатом на должность члена Национального совета правосудия Республики Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, достигший на момент объявление конкурса 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж в области права не менее 10 лет, имеющий высокие моральные качества.

Не может быть кандидатом на должность члена Национального совета правосудия Республики Беларусь лицо, имеющее судимость или привлекавшееся к ответственности за совершение корупционного правонарушения.

Под “высшим юридическим образованием” понимается образование по

специальности “Право”, полученное на образовательном уровне “магистра” (“специалиста”) в высшем учебном заведении Республики Беларусь или в зарубежном учебном заведении, при условии признания полученной квалификации в Республике Беларусь.

3. Шесть членов Национального совета правосудия Республики Беларусь избирается съездом судей из числа действующих судей и судей в отставке.

4. По два члена Национального совета правосудия Республики Беларусь избирается съездом представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений, съездом адвокатов Республики Беларусь, а также конференцией представителей общественных объединений действующих в сфере обеспечения верховенства права.

5. Члены Национального совета правосудия Республики Беларусь осуществляют свои обязанности на постоянной основе.

6. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь вступает в полномочия после принятия присяги следующего содержания: «Я, (имя, фамилия), клянусь быть верным Республике Беларусь, честно и добросовестно выполнять обязанности члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, обеспечивать своими действиями независимость судебной власти, формирование соответствующего требованиям верховенства права корпуса судей, соблюдения в деятельности судей Конституции, законов Республики Беларусь, а также норм профессиональной этики».

7. Присяга приносится сразу после оглашения решения об избрании члена Национального совета правосудия Республики Беларусь на съезде судей (съезде представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений, съезде адвокатов, конференции представителей общественных организаций (в зависимости от субъектов назначения).

Статья 9. Порядок формирования Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Съезд судей Республики Беларусь избирает членов Национального совета правосудия Республики Беларусь из числа судей (или судей в отставке), изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе.

2. Конкурс на замещение должности члена Национального совета правосудия Республики Беларусь объявляется Секретариатом Национального совета правосудия Республики Беларусь не позже чем за три месяца до окончания полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, или на протяжении месяца в случае досрочного прекращения полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, и обнародуется на веб-сайте Национального совета правосудия Республики Беларусь.

3. Лица, желающие принять участие в конкурсном отборе, в течение 20 дней с момента объявления конкурса направляют следующие документы:

3.1. заявление;

3.2. копию документа о высшем юридическом образовании;

3.3. копию документа о наличии стажа по юридической специальности;

3.4. подтверждение гражданства Республики Беларусь;

3.5. автобиография;

3.6. декларация об имущественном положении и доходе кандидата и членов его семьи за год, предшествующий году объявления конкурса;

3.7. иные документы по усмотрению кандидата, свидетельствующие о достаточной компетенции для занятия должности члена Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь на протяжении 15 дней с момента окончания срока подачи документом осуществляет проверку комплектности подачи документов и соответствия кандидата квалификационным требованиям, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Закона.

5. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, не позднее 5 дней с момента принятия решения обнародуется в веб-сайте Национального совета правосудия Республики Беларусь.

6. В случае допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов на одну вакансию, Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь безотлагательно объявляет о проведении нового конкурса.

7. Порядок созыва Съезда судей Республики Беларусь определяется Органическим Законом Республики Беларусь "О судоустройстве и статусе судей".

Делегатом съезда не может быть кандидат на должность члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, претендующий на должность в действующем конкурсном отборе.

8. Назначение на должность члена Национального совета правосудия Республики Беларусь осуществляется Съездом судей Республики Беларусь путем подачи бюллетеней.

9. В бюллетень для тайного голосования включаются все допущенные к конкурсному отбору кандидаты в алфавитном порядке. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов делегатов Съезда судей Республики Беларусь, но не менее большинства делегатов Съезда судей Республики Беларусь.

10. Если по результатам первого голосования ни один из кандидатов не получил достаточного количества голосов, проводится повторное голосование.

В бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получивших при первом голосовании наибольшее количество голосов.

Избранным по результатам повторного голосования является кандидат, набравший наибольшее количество голосов делегатов Съезда судей Республики Беларусь, но не менее большинства делегатов Съезда судей Республики Беларусь.

11. Если по результатам повторного голосования ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь в течении 10 дней объявляет о проведении нового конкурса.

12. В случае объявление конкурса на две и больше вакантных должности избрание членов Национального совета правосудия Республики Беларусь проводится в порядке, определенном частями 9-10 настоящей статьи, с учетом следующих особенностей.

Избранными по результатам первого голосования являются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов делегатов Съезда судей Республики Беларусь, но не менее большинства делегатов Съезда судей Республики Беларусь.

Если по результатам первого голосования ни один из кандидатов не получил достаточного количества голосов или не все вакансии оказались заполненными, проводится повторное голосование.

В бюллетень для повторного голосования включаются кандидаты, получившие при первом голосовании наибольшее количество голосов (кроме уже избранных), в количестве кратном двум относительно количества незаполненных вакансий членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Избранным (избранными) по результатам повторного голосования является кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) наибольшее количество голосов делегатов Съезда судей Республики Беларусь, но не менее большинства делегатов Съезда судей Республики Беларусь.

Если по результатам повторного голосования вакансия (вакансии) оказываются незаполненной (незаполненными), относительно такой вакансии (таких вакансий) Секретариатом Национального совета правосудия Республики Беларусь в течении 10 дней объявляется о проведении нового конкурса.

13. Съезд представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений избирает членов Национального совета правосудия Республики Беларусь в порядке аналогичном определенном частями 2-12 настоящей статьи с учетом следующих особенностей.

Каждое высшее юридическое учебное заведение и научное учреждение избирает на съезд на своих ученых (научных) советах по три делегата. Право участвовать в съезде имеют высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку по специальности “Право” на образовательном уровне не ниже “магистр” на протяжении не менее пяти лет на момент объявления о начале конкурсного отбора, а также научные учреждения осуществляющие основную научную деятельность в области права не менее пяти лет на момент объявления о начале конкурсного отбора.

Порядок проведения съезда в части, не урегулированной настоящим Законом, определяется регламентом проведения съезда.

Решения съезда подписываются председательствующим и секретарем и передаются в течение суток в Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь.

14. Съезд адвокатов избирает членов Национального совета правосудия Республики Беларусь в порядке аналогичном определенном частями 2-12 настоящей статьи с учетом особенностей, определенных Законом об адвокатуре.

15. Конференция представителей общественных организаций избирает членов Национального совета правосудия Республики Беларусь в порядке аналогичном определенном частями 2-12 настоящей статьи с учетом следующих особенностей.

Каждая общественная организация, которая на протяжении последних 5 лет до дня объявления конкурса осуществляла уставную деятельность, направленную на обеспечение верховенства права (защиты прав человека, противодействие коррупции), имеет право делегировать по три делегата для участия в конференции.

Статья 10. Срок полномочий

1. Срок полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь составляет 5 лет с момента принятия решения о его избрании.

2. Одно и тоже лицо не может занимать должность члена Национального совета правосудия Республики Беларусь более двух сроков.

3. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь продолжает осуществлять свои полномочия до избрания на его должность другого лица, в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 11. Права члена Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь вправе:

1.1. знакомиться с материалами по вопросам, вынесенными на рассмотрение

Национального совета правосудия Республики Беларусь, принимать участие в их рассмотрении;

1.2. выступать с ходатайствами и представлять дополнительные материалы;

1.3. требовать от органов власти, их должностных лиц, учреждений и организаций представления информации и документов, необходимых для осуществления своих полномочий;

1.4. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь;

1.5. участвовать в принятии решений с правом решающего голоса, выступать с особым мнением по принятому решению, которое (мнение) прилагается к соответствующему решению Национального совета правосудия Республики Беларусь и подлежит совместному обнародованию;

1.6. пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Законом.

Статья 12. Обязанности члена Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь обязан:

1.1. осуществлять свои полномочия в пределах и в строгом соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь;

1.2. обеспечивать своими действиями независимость судебной власти;

1.3. не разглашать информацию с ограниченным доступом, ставшую ему известной в ходе осуществления его полномочий;

1.4. принимать участие в заседаниях Национального совета правосудия Республики Беларусь и деятельности его рабочих органов, голосовать в поддержку или против выносимых решений;

1.5. выполнять требования в сфере предотвращения коррупции, конфликта интересов, своевременного и полного декларирования своих доходов и имущественного положения;

1.6. выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Закона и регламента Национального совета правосудия Республики Беларусь.

2. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь не может быть депутатом Сойма, членом представительных органов местного самоуправления, выполнять работу в органах законодательной и исполнительной власти, занимать иную должность в системе судебной власти, заниматься предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего, надзорного, контрольного, ревизионного или консультативного органа субъекта предпринимательской деятельности, или осуществлять иную оплачиваемую деятельность, кроме научной, педагогической или творческой деятельности.

Член Национального совета правосудия Республики Беларусь не может быть членом политической партии, осуществлять политическую деятельность в иной форме.

Статья 13. Прекращение полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь прекращаются в случае:

1.1. отставки или подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

1.2. назначения (избрания) на другую должность либо перевода на другую работу с его согласия;

1.3. истечения срока полномочий или достижения 70 лет;

1.4. прекращения гражданства Республики Беларусь;

1.5. признания не способным по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, вступления в законную силу решения суда о признании его ограниченно дееспособным или недееспособным;

1.6. занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи, совершения дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и о противодействии коррупции;

1.7. вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение им преступления;

1.8. смерти, объявления его умершим либо признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

1.9. нарушения обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества, подлежащего декларированию.

2. Решение о прекращении полномочий члена Национального совета правосудия Республики Беларусь принимаются на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь не менее, чем 8 голосами членов Национального совета правосудия Республики Беларусь. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь, относительно которого принимается решение, в голосовании участие не принимает.

Статья 14. Гарантии членам Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. На время исполнения обязанностей члены Национального совета правосудия Республики Беларусь из числа судей считаются откомандированными в состав Национального совета правосудия Республики Беларусь. За членами Национального совета правосудия Республики Беларусь за исключением

самозанятых, а также работников частных учреждений и организаций сохраняется прежнее место работы.

2. Размер вознаграждения члена Национального совета правосудия Республики Беларусь устанавливается на уровне вознаграждения судьи Верховного суда Республики Беларусь.

За исполнение обязанностей Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь устанавливается надбавка в размере 30% должностного оклада, заместителя Председателя - 15%, председателя коллегии - 10%, секретаря коллегии - 10%.

3. Члену Национального совета правосудия Республики Беларусь предоставляется ежегодный отпуск в порядке, предусмотренном для судей Органическим Законом Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» независимо от их статуса до избрания в состав Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Для судей срок пребывания в составе Национального совета правосудия Республики Беларусь включается в стаж, необходимый для назначения выплаты за выслугу лет.

5. Вознаграждения членам Национального совета правосудия Республики Беларусь выплачивается за счет средств государственного бюджета Республики Беларусь в пределах общей сметы расходов на содержание Национального совета правосудия Республики Беларусь.

6. Жизнь и здоровье членов Национального совета правосудия Республики Беларусь охраняется законом.

Статья 15. Председатель Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Председатель Национального совета правосудия Республики Беларусь избирается из числа членов Национального совета правосудия Республики Беларусь, не являющихся судьями или судьями в отставке

2. Срок полномочий председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь три года.

3. Выборы председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь происходят на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь, в котором принимают участие не менее 10 членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Право выдвижение кандидатов принадлежит членам Национального совета правосудия Республики Беларусь, включая право на самовыдвижение.

Избранным тайным голосованием путем подачи бюллетеней считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, но не менее 7 голосов членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

В случае, если в бюллетень для тайного голосования включены три и более кандидатов, и ни один из них не набрал при первом голосовании достаточное количество голосов, проводится повторное голосование. При повторном голосовании в бюллетень включаются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов при первом голосовании. Избранным по результатам повторного голосования считается кандидат набравший, наибольшее количество голосов, но не менее 6 голосов членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Председатель Национального совета правосудия Республики Беларусь может быть отозван с занимаемой должности по инициативе не менее 4 членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Решение об отзыве принимается не менее чем 7 членами Национального совета правосудия Республики Беларусь на заседании под председательством члена Национального совета правосудия Республики Беларусь, избранного большинством от присутствующих членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. По представлению Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь из числа членов Национального совета правосудия Республики Беларусь избирается заместитель Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Заместитель председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь избирается на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь открытым голосованием не менее 7 голосами членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Заместитель председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь замещает Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь в случае его отсутствия, осуществляет полномочия Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь по его поручению.

Статья 16. Полномочия председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Председатель Национального совета правосудия Республики Беларусь осуществляет следующие полномочия:

1.1. созывает заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь и председательствует на них;

1.2. осуществляет через руководителей соответствующих подразделений (Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь и Высшая школа судей Республики Беларусь) общее руководство деятельностью Секретариата Национальный совет правосудия Республики Беларусь Республики Беларусь и Высшей школы судей Республики Беларусь;

1.3. подписывает решения, принятые Национальным советом правосудия Республики Беларусь;

1.4. представляет Национальный совет правосудия Республики Беларусь в отношениях с другими органами власти, организациями и учреждениями, международными организациями, иностранными органами власти (учреждениями, организациями).

1.5. по представлению руководителя Секретариата Национальный совет правосудия Республики Беларусь осуществляет распоряжение бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на обеспечение деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь;

1.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 17. Коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Для предварительного рассмотрения вопросов привлечения судей к дисциплинарной ответственности и назначении судей Национальный совет правосудия Республики Беларусь из своего состава создает:

1.1. Дисциплинарную коллегию;

1.2. Кадровую коллегию.

2. Коллегии состоят из 6 членов каждая.

При формировании коллегий Национальный совет правосудия Республики Беларусь учитывает принцип квотного представительства субъектов избрания членов Национального совета правосудия Республики Беларусь, указанных в частях 3-4 статьи 8 настоящего Закона.

При этом количество членов Национального совета правосудия Республики Беларусь, избранных одним субъектом, указанным в частях 3-4 статьи 8 настоящего Закона, не может превышать половины от численного состава одной коллегии.

Члены коллегии из своего состава избирают председателя и секретаря.

Председатель Национального совета правосудия Республики Беларусь и его заместитель не могут быть избраны председателем или секретарем коллегии.

3. Решения на коллегии принимается не менее 4 голосами членов коллегии.

Статья 18. Государственная экзаменационная комиссия по отбору судей

1. С целью отбора кандидатов для занятия должностей судей при Национальном совете правосудия Республики Беларусь создается Государственная экзаменационной комиссия по отбору судей.

2. Государственная экзаменационная комиссия по отбору судей работает сессионно, на период проведения конкурсного отбора.

3. Оплата труда членов государственной экзаменационной комиссии по отбору судей осуществляется на основании гражданско-правовых договоров за счет средств, выделяемых на финансирование Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Членами государственной экзаменационной комиссии по отбору судей могут быть профессора права, судьи в отставке, представители общественных организаций, удовлетворяющие требованиям, предусмотренных абзацем вторым пункта 15 статьи 9 настоящего Закона.

5. Порядок отбора членов государственной экзаменационной комиссии по отбору судей, другие вопросы осуществления ее деятельности определяется Положением о государственной экзаменационной комиссии по отбору судей, которое утверждается Национальным советом правосудия Республики Беларусь.

6. Организационное сопровождение работы Государственной экзаменационной комиссии по отбору судей возлагается на Управление по обеспечению деятельности Государственной экзаменационной комиссии судей Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 19. Высшая школа судей Республики Беларусь

1. Высшая школа судей Республики Беларусь является учреждением при Национальном совете правосудия Республики Беларусь, основной задачей которого является профессиональная подготовка лиц, претендующих на занятие должности профессионального судьи, организация тренингов (курсов) для повышения квалификации действующих судей (их помощников, работников аппаратов судов), выработка методических рекомендаций по совершенствованию осуществления правосудия.

2. Высшая школа судей Республики Беларусь является юридическим лицом.

3. Финансирование Высшей школы судей Республики Беларусь осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, на обеспечение деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Ректор Высшей школы судей Республики Беларусь назначается и освобождается от должности Национальным советом правосудия Республики Беларусь по представлению Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь сроком на 5 лет.

5. Деятельность Высшей школы судей Республики Беларусь не является образовательной деятельностью в понимании законодательства о высшем образовании и не подлежит специальному лицензированию.

6. В своей деятельности Высшая школа судей Республики Беларусь руководствуется Конституцией Республики Беларусь, настоящим Органическим законом, Органическим Законом Республики Беларусь "О судоустройстве и статусе судей", а также Уставом Высшей школы судей Республики Беларусь, утверждаемым Национальным советом правосудия Республики Беларусь по

представлению председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 20. Обеспечение деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь финансируется из государственного бюджета в пределах, утвержденных ежегодным законом о государственном бюджете, исходя из необходимого размера финансирования деятельности Национальный совет правосудия на основания представления Национальный совет правосудия.

2. Проект бюджета (сметы) Национального совета правосудия Республики Беларусь утверждается на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь по представлению руководителя Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь, согласованном с председателем Национального совета правосудия Республики Беларусь.

3. Условия и порядок оплаты труда председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь и членов Национального совета правосудия Республики Беларусь устанавливаются законодательством о системе оплаты труда в бюджетной сфере с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Статья 21. Секретариат Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Организационное и административное обеспечение деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь и его специализированных органов осуществляется Секретариатом Национального совета правосудия Республики Беларусь.

2. Порядок осуществления деятельности Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь и его структурных подразделений определяется настоящим Законом и положением, утвержденным Национальным советом правосудия Республики Беларусь.

3. Руководитель Секретариата Национального совета правосудия назначается на должность и освобождается от должности Национальным советом правосудия Республики Беларусь.

Статья 22. Структура Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. В состав Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь входят:

1.1. Главное управление судебного самоуправления;

1.2. Управление дисциплинарных инспекторов;

1.3. Административное управление;

1.4. Управление по обеспечению деятельности Государственной экзаменационной комиссии по отбору судей.

2. Главное управление судебного самоуправления Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь оказывает помощь членам Национального совета правосудия Республики Беларусь и его специализированным органам в осуществлении ими своих функций. В рамках Главного управления судебного самоуправления могут быть созданы управления, отделы и службы.

3. Административное управление Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь обеспечивает функционирование Национального совета правосудия Республики Беларусь в административной и экономической сферах.

4. В состав Административного управления входят:

4.1. подразделение материально-финансового обеспечения;

4.2. подразделение информационных технологий;

4.3. архив;

4.4. библиотека;

4.5. иные подразделения, необходимые для осуществления деятельности Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 23. Управление дисциплинарных инспекторов

1. Дисциплинарным инспектором может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж в области права не менее 5 лет и высокие моральные качества.
2. Дисциплинарные инспекторы Национального совета правосудия Республики Беларусь назначаются на 5 лет по результатам открытого конкурса.
3. Порядок проведения конкурса на должность дисциплинарного инспектора определяется положением, утвержденным Национальным советом правосудия Республики Беларусь.
4. Дисциплинарные инспекторы осуществляют свою деятельность в составе Управления дисциплинарных инспекторов Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. Руководитель Управления дисциплинарных инспекторов назначается Национальным советом правосудия Республики Беларусь из числа дисциплинарных инспекторов на 3 года по представлению Председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь.

6. Руководитель Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь осуществляет административное руководство Управлением дисциплинарных инспекторов только в части обеспечения трудовой дисциплины.

В части соблюдения процессуальных требований по осуществлению дисциплинарных производств Управление дисциплинарных инспекторов подчиняется Председателю Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 24. Персонал и оплата труда персонала Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Персонал Главного управления судебного самоуправления Секретариата Национального совета правосудия состоит из государственных служащих, подпадающих под действие Закона о государственной службе, оплата труда которых производится в соответствии с законодательством.

Заработная плата дисциплинарного инспектора составляет 50% оплаты труда члена Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Руководителю Управлению дисциплинарных инспекторов устанавливается надбавка в размере 30% заработной платы дисциплинарного инспектора.

2. Персонал Административного управления Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь состоит из государственных служащих, подпадающих под действие Закона о государственной службе, и контрактного персонала, осуществляющего вспомогательную деятельность, подпадающего под действие законодательства о труде, оплата труда которых производится в соответствии с законодательством.

3. Штатное расписание Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь утверждается Национальным советом правосудия Республики Беларусь.

4. Персонал Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь обязан соблюдать профессиональную этику, сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной при исполнении служебных обязанностей.

5. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и разглашение конфиденциальной служебной информации персонал Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь несет ответственность согласно закону.

Статья 25. Делопроизводство

1. Делопроизводство Национального совета правосудия ведется работниками Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь.

2. Заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь фиксируются с применением видео/аудиозаписи и протоколируются.

3. В протоколе заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь отмечаются присутствие членов Национального совета правосудия Республики Беларусь и других лиц, участвующих в заседании, поставленные на голосование вопросы, результаты голосования и принятое решение.

4. Протокол заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь оформляется в 3-дневный срок и подписывается председательствующим и секретарем.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 26. Заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь в качестве коллегиального органа осуществляет свои полномочия на пленарных заседаниях.

2. Заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь правомочны в присутствии не менее двух третей его членов, находящихся в должности с учетом обстоятельств, изложенных в пункте 1 статьи 30 настоящего Закона.

3. На заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь в обязательном порядке приглашаются лица, в отношении которых рассматриваются вопросы, за исключением случаев рассмотрения вопросов, связанных с задержанием и арестом судьи, в порядке, определенном статьей 122 Конституции Республики Беларусь.

Статья 27. Созыв заседания Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Заседание Национального совета правосудия Республики Беларусь созывается по инициативе его председателя или лица его замещающего на основании и порядке, определенном настоящим Законом.

2. Заседание Национального совета правосудия Республики Беларусь может созываться также по инициативе не менее трех его членов.

3. Дата, время, место проведения, повестка дня заседания, проекты решений, которые должны быть приняты, и материалы, служащие их обоснованием, доводятся до сведения членов Национального совета правосудия Республики Беларусь не позднее чем за 3 дня до созыва заседания, за исключением случаев

принятия решений в порядке осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.7 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 28. Процедура рассмотрения вопросов Национальным советом правосудия Республики Беларусь

1. Рассмотрение вопросов, подлежащих решению на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь, начинается с доклада председателя Национального совета правосудия Республики Беларусь либо одного из членов Национального совета правосудия Республики Беларусь, отвечающего за предварительное изучение и подготовку соответствующего вопроса.

2. После этого заслушиваются лица, приглашенные на заседание Национального совета правосудия Республики Беларусь, и рассматриваются необходимые документы и материалы.

3. Обязательным к рассмотрению являются устные (письменные) возражения или доводы, представленные судьей, деятельность которого является предметом рассмотрения Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Национальный совет правосудия Республики Беларусь принимает решения открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

5. Мотивированное решение составляется в срок не более 5 дней и подписывается председателем Национального совета правосудия Республики Беларусь (или лица его замещающего).

6. Если кто-либо из членов Национального совета правосудия Республики Беларусь выражает особое мнение, оно должно быть незамедлительно оглашено и опубликовано вместе с решением Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 29. Обжалование решений Национального совета правосудия Республики Беларусь

Решения Национального совета правосудия Республики Беларусь могут быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 30. Отвод и самоотвод члена Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь не может участвовать в рассмотрении вопроса и подлежит отводу в случае наличия обстоятельств, исключающих его участие в рассмотрении вопроса, или обстоятельств, вызывающих сомнения относительно его объективности.

Если такие обстоятельства существуют, член Национального совета правосудия Республики Беларусь обязан заявить самоотвод.

2. По тем же причинам отвод может быть заявлен лицом, в отношении которого рассматривается вопрос, а также лицом, представившим материалы на рассмотрение.

3. Отвод должен быть обоснован в письменном или устном заявлении.

4. Член Национального совета правосудия Республики Беларусь, в отношении которого заявлен отвод, не участвует в голосовании по заявлению об отводе.

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА И НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕЙ НА ДОЛЖНОСТИ

Статья 31. Рассмотрение Национальным советом правосудия Республики Беларусь вопросов по назначениям на должность судьи

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь Республики Беларусь по результатам проведения конкурсного отбора принимает решение о назначении на должность судьи с учетом рейтинга кандидатов, принимавших участие в отборе.

2. По каждой кандидатуре, претендующей на назначение судьи, председатель Кадровой коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь с применением автоматических механизмов определяет докладчика из членов Кадровой коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь (далее - докладчик).

3. Докладчик готовит проект заключения на основании результатов конкурсного отбора и специальной проверки о соответствии кандидата требованиям для занятия предлагаемой должности.

4. Проект заключения докладчика утверждается Кадровой коллегией Национального совета правосудия Республики Беларусь и передается на рассмотрение Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. На рассмотрение вопроса о назначении на должность судьи на заседании Национального совета правосудия Республики Беларусь приглашается кандидат, относительно которого рассматривается соответствующий вопрос.

6. Неявка кандидата по уважительным причинам является основанием для переноса рассмотрения вопроса. Решение о переносе принимается Национальным советом правосудия Республики Беларусь на заседании.

7. При решении вопроса о назначении на должность судьи прежде всего заслушивается заключение, подготовленное в отношении кандидата, вопрос о назначении которого рассматривается.

После этого кандидату предоставляется возможность выступить, в том числе изложить свои доводы, аргументы или возражения относительно фактов и выводов, изложенных в заключении.

8. Решение о назначении на должность судьи принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 7 членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СУДЕЙ, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ

Статья 32. Рассмотрение вопросов, связанных с принятием мер по предотвращению нарушения независимости и неприкосновенности судей, вмешательства в их деятельность по отправлению правосудия

1. Жалоба на нарушение независимости и неприкосновенности судей, вмешательство в их деятельность по отправлению правосудия, подается в Национальный совет правосудия Республики Беларусь не позднее двух месяцев с момента совершения действий (принятия решений), направленных против независимости и неприкосновенности судей, представляющие собой вмешательство в их деятельность по отправлению правосудия.

2. Текст жалобы обнародуется на сайте Национального совета правосудия Республики Беларусь за исключением информации, которая является конфиденциальной.

3. Жалоба рассматривается на протяжении 30 рабочих дней с момента ее получения.

4. Национальный совет правосудия Республики Беларусь для полноценного рассмотрения жалобы имеет право приглашать для дачи показаний должностных лиц, предоставление документов и информации, в том числе составляющих конфиденциальную информацию, государственную и служебную тайну.

5. В случае признания жалобы обоснованной, Национальный совет правосудия Республики Беларусь вносит представление должностному лицу, органу власти, организации, учреждению, объединению граждан, которые своими действиями (решениями) нарушили независимость (неприкосновенность) судей или вмешались в их деятельность по отправлению правосудия.

В представлении указываются требования по прекращению совершения противоправных действий (устранения выявленных нарушений).

Субъект, которому адресовано представление, обязаны на протяжении 3 рабочих дней сообщить Национальному совету правосудия Республики Беларусь о действиях, направленных на выполнение требований, изложенных в представлении.

6. В случае выявления при рассмотрения жалобы признаков преступления Национальный совет правосудия Республики Беларусь передает материалы в органы правопорядка.

7. Национальный совет правосудия Республики Беларусь может по результатам рассмотрения жалобы (ответа на представление) обращаться к должностным лицам, органам власти для принятия мер дисциплинарного характера к лицам, которые своими действиями (решениями) нарушили независимость (неприкосновенность) судей или вмешались в их деятельность по отправлению правосудия.

8. Национальный совет правосудия Республики Беларусь на протяжении 10 рабочих дней с момента принятия решения относительно жалобы по сути (получения ответа на представление) информирует заявителя о результатах рассмотрениях жалобы (принятия мер в рамках рассмотрения жалобы).

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ

Статья 33. Полномочия Национального совета правосудия Республики Беларусь в сфере профессиональной подготовки, повышением квалификации судей

1. В сфере подготовки и повышения квалификации судей Национальный совет правосудия Республики Беларусь:

1.1. утверждает концепцию начального и непрерывного обучения судей, а также направляет рекомендации в отношении плана ее реализации;

1.2. утверждает Положение о проведении вступительных экзаменов в Высшую школу судей, Положение об образовательном процессе, Положение о проведении конкурса на замещение преподавательских должностей в Высшей школе судей;

1.3. направляет судей для участия в мероприятиях по повышению квалификации, проводимых как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

1.4. ежегодно до 1 марта утверждает количество мест для обучения на должность судьи в Высшей школе судей в следующем учебном году.

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОЦЕНКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ

Статья 34. Цели оценки деятельности судей

1. Оценка деятельности судей осуществляется в целях определения уровня профессиональных знаний и навыков судей, способностей применять теоретические знания и навыки на практике, участвовать в административной работе суда и организовать ее, установления сильных и слабых сфер деятельности судей и поощрения их к совершенствованию профессиональных способностей.

2. Результаты оценки деятельности судей используются в следующих целях:

2.1. для организации должного обучения судей (установления направлений обучения, составления и совершенствования программ обучения судей, выбора способов обучения и т. п.);

2.1. для решения вопросов о повышении или понижении судей в должности;

2.1. для поощрения судей к повышению квалификации.

3. При проведении оценки профессиональной деятельности судьи не должен нарушаться принцип независимости судей.

Статья 35. Виды оценки деятельности судей

1. Видами оценки деятельности судей являются:

1.1. периодическая;

1.2. внеочередная.

2. Первичная оценка деятельности судей осуществляются по истечении трех лет с момента назначения на должность.

Последующая оценка деятельности судьи производится каждые пять лет до достижения судьей предельного возраста пребывания в должности.

Внеочередная оценка деятельности судьи осуществляется по ходатайству самого судьи или в случае повторного совершения дисциплинарного проступка на протяжении последних трех лет.

Внеочередная оценка деятельности судьи также осуществляется при решении вопросов о повышении судьи в должности, за исключением случаев, когда с момента последней периодической или внеочередной оценки деятельности судьи прошло менее трех лет.

Статья 36. Порядок оценки деятельности судей

1. Во время оценки деятельности судей комплексно оцениваются профессиональная деятельность и личные качества судьи.

2. Порядок оценки деятельности судей устанавливается Национальным советом правосудия Республики Беларусь.

3. Порядок оценки деятельности судей должен создавать условия для всесторонней и объективной оценки профессиональной деятельности судей и предусматривать:

3.1. периодичность оценки деятельности судей;

3.2. исчерпывающие основания для внеочередной оценки деятельности судей;

3.3. перечень субъектов, имеющих право инициировать внеочередную оценку деятельности судьи;

3.4. пределы оценки деятельности судей;

3.5. методику, продолжительность и процедуру оценки деятельности судей;

3.6. критерии оценки деятельности судей;

3.7. способы получения данных, необходимых для оценки деятельности судей.

4. Предварительная подготовка вопросов, связанных с оценкой судей, возлагается на Кадровую коллегию Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Окончательное решение по оценке судьи принимается Национальным советом правосудия Республики Беларусь на основании заключения Кадровой коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. При оценке деятельности судей должны учитываться количественные и качественные показатели профессиональной деятельности судьи, деловые и личные качества судьи, юрисдикционная и неюрисдикционная деятельность судьи.

6. Право инициировать внеочередную оценку деятельности судей имеют:

6.1. председателя суда – Национальный совет правосудия Республики Беларусь, председатель вышестоящего суда или сам председатель суда;

6.2. других судей – Национальный совет правосудия Республики Беларусь, председатель суда, в котором работает подлежащий оценке судья, или председатель вышестоящего суда, либо сам судья.

Статья 37. Использование результатов оценки деятельности судей

1. В случае, если во время оценки деятельности судьи выявляются обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, Национальный совет правосудия Республики

Беларусь принимает решение о применении к судье мер дисциплинарного характера.

2. В таком случае рассмотрение вопроса и принятия решения о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности осуществляется Национальным советом правосудия с соблюдений требований, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 42 настоящего Закона (за исключением требований относительно предварительного составления решения Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь относительно этого вопроса).

ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ВЫСОКИХ НОРМ СУДЕБНОЙ ЭТИКИ

Статья 38. Общие требования и порядок подачи жалобы

1. Жалоба на решения, действия (бездействия) судьи может быть подана на протяжении 3 месяцев с момента принятия решения или совершения действия / невыполнение, предусмотренных законом действий (далее - совершения дисциплинарного проступка).

2. Жалоба может быть подана в письменной форме или путем заполнения специальной электронной формы на веб-сайте Национального совета правосудия Республики Беларусь.

3. В жалобе должны содержаться:

3.1. фамилия, имя, отчество заявителя, место регистрации, контактные телефоны, электронная почта;

3.2. данные о судье, совершившему по мнению заявителя дисциплинарный проступок;

3.3. характеристика совершенного дисциплинарного проступка и фактические данные, подтверждающих его совершение;

3.4. нормы закона (акта, регулирующего судебную этику), которые по мнению заявителя были нарушены судьей;

3.5. подпись заявителя (в случае подачи путем заполнения электронной формы - наложение электронной цифровой подписи), дата подачи.

4. К жалобе в случае необходимости прилагаются материалы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка (в случае подачи путем заполнения электронной формы - сканированные копии материалов).

Статья 39. Порядок предварительного рассмотрения жалобы

1. Жалоба регистрируется в Секретариате Национального совета правосудия Республики Беларусь и передается руководителю Управления дисциплинарных инспекторов.

2. Руководитель Управления дисциплинарных инспекторов на основе механизма автоматического распределения жалоб передает жалобу дисциплинарному инспектору.

3. При распределении жалоб руководитель Управления дисциплинарных инспекторов обеспечивает соблюдения принципа недопустимости конфликта интересов при рассмотрении жалоб.

4. В случае несоответствия жалобы требованиям, предусмотренными пунктом 3 статьи 38 настоящего Закона, жалоба по решению дисциплинарного инспектора остается без движения, о чем на протяжении трех дней с дня принятия решений уведомляется заявитель.

5. Дисциплинарный инспектор, ответственный за предварительное изучение жалобы:

5.1. проверяет факты, изложенные в жалобе;

5.2. истребует необходимые материалы, включая конфиденциальную информацию;

5.3. опрашивает лиц, обладающих информацией, необходимой для полного и объективного рассмотрения жалобы;

5.4. запрашивает письменные пояснения судьи, решения (действия/бездействия) которого обжалуются.

6. Предварительное изучение жалобы осуществляется на протяжении двух месяцев с момента регистрации жалобы.

7. По результатам предварительного изучения жалобы, в случае обнаружения признаков состава дисциплинарного проступка дисциплинарный инспектор составляет заключение об открытии дисциплинарного производства по жалобе.

8. Если дисциплинарный инспектор приходит к выводам об отсутствии признаков состава дисциплинарного проступка в действиях судьи он составляет заключение об оставлении жалобы без рассмотрения.

9. При осуществлении предварительного изучения жалобы запрещается любое воздействие (включая, предоставление обязательных поручений) на дисциплинарного инспектора со стороны должностных лиц Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь и членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 40. Открытие дисциплинарного производства

1. Заключение дисциплинарного инспектора по результатам рассмотрения жалобы и собранные материалы передаются через руководителя Управления дисциплинарных инспекторов в Дисциплинарную коллегию Национального совета правосудия Республики Беларусь.

2. Председатель Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь с применением автоматических механизмов распределяет жалобу одному из членов Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь (далее - докладчику).

3. При распределении жалобы должны учитываться требования законодательства о недопустимости конфликта интересов при ее рассмотрении.

4. Докладчик, изучив заключение дисциплинарного инспектора по результатам рассмотрения жалобы и собранные материалы, вносит в течении месяца на рассмотрение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь проект решения об открытии производства по жалобе или отказе в ее рассмотрении.

5. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается в случае отсутствия признаков состава дисциплинарного проступка в действиях судьи.

6. Решение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь об отказе в рассмотрении жалобы может быть обжаловано непосредственно в Национальный совет правосудия Республики Беларусь на протяжении 10 дней с момента постановления такого решения.

7. Национальный совет правосудия Республики Беларусь может отменить решение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь и постановить решение об открытии производства по жалобе.

Статья 41. Рассмотрение жалобы Дисциплинарной коллегией Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. В течении месяца после принятия решения об открытии производства по жалобе докладчик осуществляет изучение и проверку собранных материалов, а также готовит проект решения Национального совета правосудия Республики Беларусь по результатам рассмотрения жалобы.
2. Докладчик имеет право:

2.1. истребовать необходимые материалы, включая конфиденциальную информацию;

2.2. опрашивать лиц, обладающих информацией, необходимой для полного и объективного рассмотрения жалобы;

2.3. обращаться для получения заключения специалиста по вопросам, касающихся жалобы.

3. По результатам рассмотрения жалобы докладчик может вынести для утверждения проект решения:

3.1. об отказе в удовлетворении жалобы;

3.2. об удовлетворении жалобы и принятия к судье мер дисциплинарного характера, предусмотренных законом о статусе судей.

4. Проект решения подлежит рассмотрению Дисциплинарной коллегией Национального совета правосудия Республики Беларусь на протяжении 14 дней с момента его внесения.

5. Дисциплинарная коллегия Национального совета правосудия Республики Беларусь может утвердить проект решения или предложить Национальному совету правосудия Республики Беларусь свой проект решения.

6. Решение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь передается на протяжении 3 дней после его утверждения Председателю Национального совета правосудия Республики Беларусь для его вынесение на рассмотрение Национального совета правосудия Республики Беларусь.

Статья 42. Принятие Национальным советом правосудия Республики Беларусь решения по жалобе

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь рассматривает на своем заседании решение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь и жалобу по существу на протяжении одного месяца с дня поступления решения Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь.

2. На заседание Национального совета правосудия Республики Беларусь приглашаются заявитель и судья, решения, действия (бездействия) которого обжалуются. Их неявка не препятствует рассмотрению жалобы.

3. Материалы, собранные по результатам рассмотрения жалобы, и решение Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь, доводит до сведения членов Национального совета правосудия Республики Беларусь докладчик.

4. Заявитель и судья, решения, действия (бездействия) которого обжалуются, имеют право:

4.1. предоставлять пояснения относительно рассматриваемых фактов;

4.2. предъявлять для ознакомления документы и иные материалы, касающиеся жалобы по существу;

4.3. заявлять отводы членам Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. Члены Национального совета правосудия Республики Беларусь в процессе рассмотрения жалобы могут ставить вопросы докладчику, заявителю и судье, решения и действия (бездействие) которого обжалуются.

6. Заседание Национального совета правосудия Республики Беларусь по рассмотрению жалобы транслируется на официальных интернет-ресурсах Национального совета правосудия Республики Беларусь.

7. Национальный совет правосудия Республики Беларусь по результатам рассмотрения жалобы может принять решение об утверждении решения Дисциплинарной коллегией Национального совета правосудия Республики Беларусь или постановить одно из решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 41 настоящего Закона.

ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОГЛАСИЯ НА ЗАДЕРЖАНИЕ ИЛИ АРЕСТ СУДЬИ

Статья 43. Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением согласия на задержание или арест судьи

1. Представление на задержание или арест судьи вносится Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом его замещающим.

2. К представлению прилагаются материалы уголовного производства, содержащие достаточные сведения и факты, свидетельствующие о необходимости применения к судье принудительных мер.

3. Предварительное изучение и подготовка вопроса о задержание или аресте судьи возлагается на Дисциплинарную коллегию Национального совета правосудия Республики Беларусь.

4. Решение о предоставлении согласия на задержание или арест судьи принимается Национальным советом правосудия Республики Беларусь на основании заключения Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. Вопрос о предоставлении согласия на задержание или арест судьи рассматривается Национальным советом правосудия Республики Беларусь на протяжении 3 рабочих дней со дня внесения представления Генерального прокурора Республики Беларусь.

ГЛАВА 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

Статья 44. Реализация полномочий, связанных с подготовкой предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в судебно-правовой сфере

1. Национальный совет правосудия Республики Беларусь вправе направлять в компетентные государственные органы обязательные для рассмотрения предложения, связанные с совершенствованием законодательства о судебной власти.
2. Национальный совет правосудия Республики Беларусь вправе выражать мнения по проектам нормативных актов, связанных с судоустройством и статусом судей, которые подлежат обязательному рассмотрению правительством и парламентом.
3. Национальный совет правосудия Республики Беларусь обобщает предложения судов, органов и учреждений системы правосудия относительно законодательства по их статусу и функционированию, судоустройства и статуса судей.
4. Субъекты, реализующие право законодательной инициативы, обязаны направлять проекты нормативных актов, связанных с судоустройством и статусом судей, в Национальный совет правосудия Республики Беларусь для ознакомления.

ГЛАВА 12. ПРОДВИЖЕНИЕ СУДЬИ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ СУДЕБНУЮ ИНСТАНЦИЮ, ПЕРЕВОД СУДЬИ В СУДЕБНУЮ ИНСТАНЦИЮ ТОГО ЖЕ УРОВНЯ ИЛИ В НИЖЕСТОЯЩУЮ ИНСТАНЦИЮ

Статья 45. Продвижение судьи в вышестоящую судебную инстанцию, перевод судьи в судебную инстанцию того же уровня или в нижестоящую судебную инстанцию, откомандирование судьи

1. Вопросы продвижения судьи в вышестоящую судебную инстанцию, перевода судьи в судебную инстанцию того же уровня или в нижестоящую судебную инстанцию рассматриваются Национальным советом правосудия Республики Беларусь в соответствии с Органическим Законом «О судоустройстве и статусе судей».

2. Продвижение судьи в вышестоящую судебную инстанцию, перевод судьи в судебную инстанцию того же уровня может осуществляться на конкурсной основе.

3. Перевод судьи в нижестоящую судебную инстанцию осуществляются на основании рекомендаций Кадровой коллегии.

4. По итогам рассмотрения вопроса Национальный совет правосудия Республики Беларусь принимает решение.

Решение Национального совета правосудия Республики Беларусь о продвижении судьи в вышестоящую судебную инстанцию, о переводе судьи в судебную инстанцию того же уровня или в нижестоящую судебную инстанцию должно быть мотивированным и принимается открытым голосованием членов Национального совета правосудия Республики Беларусь.

5. Запрещается участие в конкурсе членов Национального совета правосудия Республики Беларусь из ряда судей для продвижения в вышестоящую судебную инстанцию или для перевода в судебную инстанцию того же уровня, на срок исполнения ими своих полномочий и в течение шести месяцев после прекращения членства в Национальном совете правосудия Республики Беларусь.

Статья 46. Приостановление полномочий судьи, освобождение судьи от должности, прекращение отставки судьи

1. Вопросы приостановления полномочий судьи, освобождения судьи от должности и прекращения отставки судьи рассматриваются Национальным советом правосудия Республики Беларусь в соответствии с Органическим Законом «О судоустройстве и статусе судей».

2. Решение о приостановлении полномочий судьи, освобождения судьи от должности принимается Национальным советом правосудия Республики Беларусь на основании заключения Дисциплинарной коллегии Национального совета правосудия.

3. Национальный совет правосудия Республики Беларусь, прекращая отставку судьи, распоряжается о прекращении выплаты данному лицу ежемесячного пожизненного содержания с соблюдением требований Органического Закона «О судоустройстве и статусе судей».

5. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления полномочий судьи, для освобождения судьи от должности и для прекращения отставки судьи, Национальный совет правосудия Республики Беларусь принимает решение об отмене приостановления полномочий судьи, об отмене освобождения судьи от должности и об отмене прекращения отставки судьи.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Вступление закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через месяц после вступления в силу Органического Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Статья 48. Особенности формирования первого состава Национального совета правосудия Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь на протяжении одного месяца с момента вступления настоящего Закона в законную силу обеспечивает формирование организационного комитета по формированию первого состава Национальный совет правосудия Республики Беларусь (далее - организационный комитет).

2. Организационный комитет состоит из 6 членов.

Сойм Республики Беларусь, Президент Республики Беларусь и Правительство Республики Беларусь назначают (выбирают) по два члена.

Состав организационного комитета утверждается постановлением Правительства Республики Беларусь.

Организационный комитет из своего состава избирает председателя и секретаря комитета.

3. Организационный комитет выполняет задачи Секретариата Национального совета правосудия Республики Беларусь, предусмотренные статьей 9 настоящего Закона по формированию первого состава Национального совета правосудия Республики Беларусь.

С этой целью организационный комитет на протяжении трех месяцев с момента принятия решения о формирования комитета:

оглашает информацию о проведении конкурса на замещении ваканатных должностей членов Национального совета правосудия Республики Беларусь;

принимает документы от желающих принять участие в конкурсном отборе, осуществляет проверку документов и обнародует на веб-сайте Правительства Республики Беларусь список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе;

обеспечивает проведение съездов и конференций субъектов назначения членов Национального совета правосудия Республики Беларусь в соответствии с положениями пункта 1 статьи 169 Конституции Республики Беларусь.

4. При формировании первого состава Национального совета правосудия Республики Беларусь допускается уменьшение квоты представительства на съезде (конференции) от субъектов, указанных в пунктах 13-15 статьи 9 настоящего Закона.

Квота может быть определена решением организационного комитета по результатам консультаций с представителями субъектов, указанных в пунктах 13-15 статьи 9 настоящего Закона.

5. Решения организационного комитета принимаются на его заседании большинством голосов от назначенных членов организационного комитета.

Решения и протоколы заседаний организационного комитета обнародуются на веб-сайте Правительства Республики Беларусь (за исключением сведений, содержащих конфиденциальную информацию) на протяжении двух дней со момента принятия решения (проведения заседании организационного комитета).

6. При формировании первого состава Национального совета правосудия Республики Беларусь одна треть членов Национального совета правосудия избирается съездом судей Республики Беларусь, как действующих, так и находящихся в отставке.

Одна треть членов Национального совета правосудия избирается съездом представителей юридических высших учебных заведений, научных учреждений, объединений адвокатов, общественных организаций, осуществляющих деятельность в области права.

Одна треть членов Национального совета правосудия избирается Соймом из числа международных экспертов по представлению Президента.

Кандидатуры международных экспертов вносит на рассмотрение Президенту Министр иностранных дел Республики Беларусь на основе предложений, полученных от Президента Европейской комиссии “За демократию через право” и Президента Европейского суда по правам человека. При этом количество кандидатов, внесенных на рассмотрение Президента, не должно быть менее двух на одну вакантную должность.

7. Национальный совет правосудия в течение первого срока своих полномочий должен осуществить процедуру подтверждения соответствия судей занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Процедура подтверждения соответствия судей занимаемой должности приравнивается к действию статьи 121 Конституции о назначении судьи на должность и на нее не распространяется действие пункта 4 статьи 122 Конституции.